Matriz normativa y de correspondencia (Colombia)

Versión 0.2 (borrador) · Fecha de elaboración y consulta: 2026-11-04 · NO es asesoría legal. Debe validarla un abogado colombiano.

Honestidad sobre las fuentes

Nivel	Qué significa
Consultada	Se abrió o se encontró en esta sesión una fuente oficial o una copia fiel del texto
Conocimiento previo, a verificar	Se redactó con base en conocimiento general de la norma; **no se pudo abrir el texto oficial en esta sesión**. El abogado debe contrastarlo con la fuente indicada

Solo se **consultó** (búsqueda web, 2026-11-04): Ley 2300 de 2023 (normograma del MinTIC y Rama Judicial; Sentencia C-278 de 2024 de la Corte Constitucional, exequible), las tasas de la SIC para 2026 (sic.gov.co, Resolución 6167 del 30 de enero de 2026) y referencias secundarias sobre el RNBD, la responsabilidad demostrada y la firma de webhooks. Todo lo demás está marcado «a verificar». Fuentes oficiales para la verificación: SUIN-Juriscol (suin-juriscol.gov.co), Secretaría del Senado (secretariasenado.gov.co), Función Pública (funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo), Diario Oficial (imprenta.gov.co) y SIC (sic.gov.co).

1. Análisis norma por norma

Norma	Artículos relevantes	Obligación	¿Aplica a Ava?	Consecuencia en documentos / interfaz / sistema	Fuente · estado	Modificaciones / jurisprudencia a revisar
Constitución, art. 15 (habeas data)	15	Derecho a conocer, actualizar y rectificar datos	Sí	Fundamento de derechos del titular (02, 11)	Constitución · a verificar	Sentencias C-748 de 2011 (control de la Ley 1581), T-729 de 2002
Ley 1581 de 2012	3, 4, 5–7, 8, 9, 10, 12, 13, 14–16, 17, 18, 21, 25, 26	Principios, autorización, derechos, deberes del Responsable y del Encargado, consultas y reclamos, RNBD, transferencias	**Sí, plenamente.** CCG es Responsable de datos de cuentas y Encargado de los de cada Workspace	Documentos 02, 03, 05, 06, 07, 11; registro de aceptaciones; roles y aislamiento por Workspace; enmascaramiento en actividad técnica	Secretaría del Senado · a verificar	C-748/2011; reglamentada por Decretos 1377/2013 y 886/2014 (compilados)
Decreto 1074 de 2015 (compila Decreto 1377 de 2013, Decreto 886 de 2014 y Decreto 090 de 2018 en lo de datos)	2.2.2.25.2.x (autorización y prueba), 2.2.2.25.3.1 (política), 2.2.2.25.3.3 (aviso de privacidad), 2.2.2.25.5.2 (transmisión), 2.2.2.25.6.1 (responsabilidad demostrada); Cap. 26 RNBD	Política y aviso, prueba de autorización, contrato de transmisión, programa de responsabilidad demostrada, RNBD para quienes cumplan el criterio de activos	**Sí.** El RNBD aplica a CCG solo si supera el umbral de activos vigente (Decreto 090 de 2018: 100.000 UVT) — **verificar**	02, 03, 06; registro de prueba de aceptación; RNBD **[POR CONFIRMAR]**	Función Pública / SUIN · a verificar	Decreto 090/2018 (umbral RNBD); Circular Única SIC Título V

Circular Única de la SIC, Título V	Protección de datos personales: RNBD, transferencias internacionales (lista de países), incidentes	Instrucciones a Responsables y Encargados	Sí	02 (incidentes, transferencias), 06 Anexo A	sic.gov.co · a verificar	Verificar la lista vigente de países adecuados y el procedimiento de reporte de incidentes
Ley 1266 de 2008 (habeas data financiero)	1, 3, 5 y siguientes	Regula información financiera, crediticia, comercial y de servicios	**Solo si** un Cliente usa la plataforma para tratar o reportar información de riesgo crediticio o cobranza reportada a centrales	No se aplica a las cuentas de la plataforma. Se advierte en el documento 05; los Clientes de cobranza deben revisar esta ley y la Ley 2300	Secretaría del Senado · a verificar	Ley 2157 de 2021 (reforma)
Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)	5, 23, 37, 42–43, 46, 47, 50, 51, 7–8	Información, publicidad, garantías, cláusulas abusivas, ventas a distancia, retracto, reversión	**Sí, cuando el contratante es consumidor** (persona que adquiere para necesidad propia no ligada a su actividad). Para empresas no, salvo pacto. **Para los Clientes que venden a sus consumidores, aplica a ellos**	01 (§11), 09 (§1, 2, 7, 11), 13 (Anexo B)	Secretaría del Senado · a verificar	Decreto 587 de 2016 (reversión); Circular Única SIC Título III (comercio electrónico) — verificar
Ley 527 de 1999	2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13	Reconoce el mensaje de datos, su valor probatorio y la firma electrónica	**Sí**: sustenta la validez de la aceptación electrónica y de su registro	`legal_acceptances` (documento, versión, fecha, IP); 01 §13, 09 §3	Secretaría del Senado · a verificar	Decreto 2364 de 2012 (firma electrónica), Ley 2213 de 2022 — verificar
Ley 2300 de 2023 («Dejen de fregar»)	Arts. sobre canales, horarios y periodicidad de contacto de cobranza y de publicidad; derecho a no ser contactado	Restringe cuándo, cómo y por qué canal se contacta a un consumidor para cobrar u ofrecer productos; exige autorización expresa para contactar fuera de horario	**Aplica a los Clientes que envían campañas o cobran** y a CCG si hace mercadeo. No aplica al mensaje de servicio que el titular espera	08; el módulo Campañas **debe** validar horario, frecuencia y baja antes de activar el envío real	**Consultada** (normograma MinTIC; Rama Judicial). Detalle de horarios y frecuencias **no verificado en el texto**: contrastar el art. 3	**Sentencia C-278 de 2024: exequible.** Rige desde el 10 de octubre de 2023 (Diario Oficial 52.452)
Cookies / **SIC**	Ley 1581 art. 4(c), 9; guías y decisiones de la SIC	El uso de cookies que identifiquen personas es tratamiento de datos: informar y, para las no necesarias, obtener autorización	**Sí**, pero hoy solo hay cookies necesarias (04)	04; no se muestra banner mientras solo existan necesarias; mecanismo previo obligatorio si se agregan otras	Secundarias solamente · **no se encontró norma o circular específica oficial**; el abogado debe confirmar el criterio vigente de la SIC	No citar sanciones no verificadas
Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos)	Título VII BIS del Código Penal	Protección penal de sistemas y datos	Contexto de seguridad; sin obligación de documento	02 §8 (seguridad)	a verificar	—

Normas sectoriales de salud: Ley 23 de 1981, Res. 1995 de 1999, Ley 1751 de 2015, Ley 2015 de 2020	Reserva de la historia clínica, historia clínica electrónica	Solo para prestadores de salud	**Solo Clientes del sector salud**; Ava no es prestador	13 (Anexo A)	a verificar	Verificar reglamentación vigente
Comercio electrónico / tributario (factura electrónica, Estatuto Tributario)	—	Facturación del Cliente y de CCG	Sí para CCG en su facturación; SIGO no está integrado	09 §5	a verificar	Resolución vigente de la DIAN
IA	No hay ley específica vigente identificada	Aplican Ley 1581, consumo y lineamientos de la SIC	Sí	10	a verificar (existen lineamientos de la SIC sobre IA; número y vigencia sin confirmar)	Seguir proyectos de ley en trámite

2. Distinción de obligaciones

Obligación	CCG (SaaS)	Workspace (cliente)
Autorización de datos de las cuentas de usuarios	Sí (Responsable)	—
Autorización de datos de clientes finales	—	Sí (Responsable)
Seguridad de la plataforma, aislamiento, auditoría	Sí (Encargado)	Configurar roles y accesos
Atender derechos de clientes finales	Apoyar y trasladar	Sí
Informar el uso de IA al cliente final	Proveer la herramienta	Sí
Comunicaciones comerciales	No enviarlas sin autorización de sus propios usuarios	Sí (autorización, horarios, baja)
Retracto, garantías, facturación a sus consumidores	—	Sí
Salud, financiero y demás normas sectoriales	No es prestador	Sí
RNBD	Si supera el umbral	Si supera el umbral

3. Correspondencia: norma -> documento -> funcionalidad -> evidencia

Norma / obligación	Documento	Funcionalidad de la plataforma	Evidencia (prueba o archivo)	Pendiente de validación jurídica
Ley 1581: política y aviso	02, 03	Páginas `/legal/*`, enlaces en pantallas de acceso (`LegalLinks`)	`tests/Feature/LegalTest.php`	Sí: contenido y datos corporativos

Aceptación versionada y prueba	01, 07	`legal_acceptances`, página `Legal/Accept`, versión en `config/legal.php`	`LegalTest`	Sí
Autorización separada de términos y de comunicaciones	07, 08	Casillas independientes sin premarcar; `communication_consents`	`LegalTest`, `PublicSignupTest`	Sí
Derechos del titular (consultas, reclamos, supresión)	11, 12	Anonimización de ficha de cliente; auditoría; sin módulo de PQR	`CustomerRegistry::anonymize` (pruebas del módulo Clientes)	Sí: procedimiento manual vs. módulo
Transmisión a proveedores	06	Integraciones por Workspace; aislamiento por tenant	`TenantIsolation*`, `Integrations*`	Sí: lista de subencargados
Seguridad y mínimo de datos en registros	02, 05	Redactor de credenciales, enmascaramiento, retención 30/180 días, permiso específico, interruptor por Workspace	`ActivityPrivacyPolicyTest`	Sí: plazos
Cookies	04	Solo cookies necesarias; sin analítica	Inventario en 04; `config/session.php`	Sí: criterio SIC
Comunicaciones comerciales (Ley 2300)	08	Consentimiento por cliente; el envío real de campañas no existe	`Campaigns*`	**Sí, crítico antes de activar el envío**
Ventas a distancia, retracto, reversión	09, 13-B	Contratación pública con confirmación de pago verificada	`PublicSignupTest`, `Wompi*`	Sí
Mensajes de datos / firma electrónica	01, 09	Registro de aceptación con IP, fecha y versión	`LegalTest`	Sí
IA	10	Handoff a humano, control de concurrencia IA/humano, registro de actividad	`HumanHandlingTest`, `N8nContractFlowTest`	Sí
Salud	13-A	Sin módulo clínico; datos sensibles solo por decisión del Cliente	—	**Sí: decidir si se ofrece al sector**

4. Clasificación de lo anterior (actualizada 2026-11-04, segunda ronda)

Categoría	Qué incluye
Verificado en fuente oficial o copia fiel (consulta de esta fecha)	Ley 2300 de 2023: existencia, vigencia desde el 10 de octubre de 2023, objeto (intimidad del consumidor, canales, horarios y periodicidad de contacto de cobranza y publicidad) y exequibilidad por la Sentencia C-278 de 2024 (normograma del MinTIC, Rama Judicial, copias de la sentencia). Tasas de marca de la SIC para 2026 (Resolución 6167 de 2026). **No verificado aún en el texto:** horarios exactos y frecuencia de la Ley 2300
Pendiente de comprobación en fuente oficial	Ley 1581 de 2012 y los números de artículo citados; Decreto 1074 de 2015 (numerales 2.2.2.25.x y Cap. 26) y Decreto 090 de 2018 (umbral RNBD); Circular Única de la SIC Título V (incidentes, transferencias, lista de países); Ley 1266 de 2008; Ley 1480 de 2011 (arts. 23, 42, 43, 46, 47, 50, 51) y su reglamentación; Ley 527 de 1999; normas sectoriales de salud; criterio de la SIC sobre cookies; lineamientos de la SIC sobre IA
Interpretaciones que requieren abogado	Si CCG es Responsable o Encargado en cada flujo; aplicabilidad de retracto y reversión a un SaaS de activación inmediata; si basta con no mostrar un banner mientras solo haya cookies necesarias; límites de responsabilidad admisibles; cláusula de jurisdicción; tratamiento de datos de salud; transferencias internacionales con proveedores de nube y de IA; obligación de RNBD

Obligaciones técnicas que la plataforma ya cumple o puede cumplir	*Ya implementado:* registro versionado de aceptaciones (documento, versión, fecha, IP); casillas sin premarcar y separadas (términos, autorización de datos, comunicaciones comerciales); consentimiento de comunicaciones por cliente y por canal; anonimización de fichas de clientes; aislamiento por Workspace; auditoría; credenciales cifradas; enmascaramiento y retención en la actividad técnica; acceso de soporte temporal y auditado. *Por implementar si se decide:* módulo de PQR de titulares; validación de horario, frecuencia y baja antes del envío real de campañas (Ley 2300); exportación de los datos de un titular; retención automática de conversaciones por Workspace; banner de cookies **solo si** se añaden cookies no necesarias; hash del contenido de cada versión aceptada (P16 de `pendientes.md`)